

통 보

1. 제 목 : 보훈요양원 장기요양급여 청구업무 지원에 관한 사항
2. 관계기관 : #####(☆☆☆☆☆)
3. 내 용

가. 업무개요

☆☆☆☆☆는 2019년 6개 보훈요양원에 대한 국민건강보험공단 현지조사 이후로 보훈요양원의 장기요양급여 착오청구를 방지하기 위해 소속기구의 자율 점검과 시정을 내용으로 하는 청구 모니터링 제도를 운영하고 있습니다.

[표 1] 장기요양급여 착오청구 방지 자율점검 실시 계획(2019.9.4.)

소속기구 점검자	점검주기	점검결과 조치	결과보고
장기요양 – 복지과장 주간보호 – 전담 사회복지사	매분기 3·6·9·12월 청구 후 점검실시	자율점검 후 시정조치, 조치결과 대장관리	매분기 종료 후 25일 이내 본사 보고

자료 : ☆☆☆☆☆ 전자결재내역 조회 자료 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제37조(장기요양기관 지정의 취소 등) 제1항 제4호 및 제4항 제3호에 따르면 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여비용을 청구한 경우 시장·군수·구청장은 장기요양기관의 지정을 취소하거나 업무정지를 명할 수 있고, 같은 법 제43조(부당이득의 징수) 제1항 제3항에 해당하는 경우, 국민건강보험공단은 장기요양급여 비용에 상당하는 금액을 징수한다고 명시하고 있습니다.

또한 보건복지부와 국민건강보험공단에서 발간한 『현지조사제도안내』에서는 노인장기요양보험법령의 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법’에 해당하는 ‘부당청구’

의 개념을 적극적으로 범질서를 위반하는 행위뿐만 아니라 과실 등 소극적으로 법령상의 기준을 위반하는 행위까지 포함한다고 명시하고 있습니다.

따라서 장기요양급여 청구와 관련한 기준 해석 차이, 청구 착오, 의도하지 않은 오류와 과실일지라도 '부당청구'의 범위에 해당할 수 있어, 보훈요양원의 청구업무 담당자는 관련 법령³⁾, 고시 기준, 절차 등을 명확히 숙지하고 주의를 기울여 청구업무를 수행하여야 합니다.

한편, 우리 공단 「직제규정시행세칙」 제4조 [별표5] <부서별 업무분장>에 따르면 ☆☆☆☆☆는 노인장기요양보험법 등 복지사업 유관 법령 개정사항 적용, 복지사업 업무기준 표준화, 복지서비스 운영 체계 개선, 입퇴소 관리·운영손익·서비스 운영 등 통계 관리 및 지원 등에 관한 사항을 수행하도록 정하고 있습니다.

이에 따라 보훈공단 보훈요양원을 총괄하는 ☆☆☆☆☆는 노인장기요양사업이 원활히 지속될 수 있도록 정확한 대내외 현황 파악을 통해 대응책을 마련하고, 체계적인 실행력으로 보훈요양원 운영을 지원하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020~2022년 착오청구 방지 자율점검 실태를 확인한 결과, 일부 보훈요양원에서는 청구업무 담당자⁴⁾의 잦은 변동과 업무 과중 등의 사유로 [표 2]와 같이

3) 급여비용 청구업무 관련 법령 및 고시: ① 노인장기요양보험법•시행령•시행규칙, ② 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시•세부사항, ③ 장기요양급여비용 청구 및 심사 지급업무 처리기준

4) `20~22년 보훈요양원 청구담당자 현황 (`22.5.23. 감사일 기준)

구분	●●	●●	目目	▣▣	▤▤	▥▥▥	▦▦
변동 인원	2명	3명	5명	1명	4명	3명	2명
현 담당자 청구업무 경력	8개월	1개월	3개월	2년 11개월	10개월	6개월	1년 2개월

※ 7개 보훈요양원 청구 담당자 평균 업무 경력: 11개월

분기별 점검과 보고를 소홀히 하여, 제도 운용 기간 보훈요양원 자율점검 이행률이 73.3%(총 60회 중 결과 미제출 10회, 지연 제출 6회)에 불과하였습니다.

[표 2] 보훈요양원별 착오청구 방지 자율점검 보고 일자

구분		●●	●●	目目	▣▣▣▣	▨▨	▨▨▨▨	▣▣▣▣
'20	1분기	2020.04.23	2020.04.27	미제출	2020.04.27	2020.04.24	2020.04.28.	개원전
	2분기	2020.07.22	2020.08.12	2020.08.18	2020.07.29	2020.07.24	2020.07.22	개원전
	3분기	2020.10.21	2020.10.23	2020.11.05	2020.10.19	2020.11.02	2020.10.28	개원전
	4분기	2021.01.25	2021.03.16	2021.03.03	2021.01.28	2021.03.02	2021.02.05	2021.3.16
'21	1분기	2021.04.22	2021.08.03	2021.08.02	2021.04.27	미제출	2022.02.09	미제출
	2분기	2021.07.22	2021.08.04	2021.08.02	2021.07.27	2021.07.26	2022.02.09	미제출
	3분기	2021.10.25	2021.10.27	2021.10.28	2021.10.27	2021.10.29	2022.02.09	미제출
	4분기	2022.01.26	2022.02.16	2022.02.15	2022.01.27	2022.02.23	2022.05.20	미제출
'22	1분기	2022.04.22	미제출	2022.05.06	2022.05.04.	미제출	미제출	미제출

자료 : ☆☆☆☆☆ 전자결재내역 조회 자료 재구성

그리고 ☆☆☆☆☆는 각 보훈요양원에서 제출한 ‘장기요양급여 착오청구 방지 자율점검’ 결과를 접수만 하고 이에 대한 종합 분석 등의 사후 업무를 이행하지 않았으며, 보훈요양원 청구업무 실태 파악 및 문제점 도출, 제도 운용의 관리 감독을 소홀히 하였습니다.

실제 [표 3]과 같이 착오청구 방지를 위한 11개의 자율점검 항목 중 5개 항목은 종사자 고유업무 확정 운영으로 이미 안정화된 상태였고, 입소자 병원 입원 기간 중복, 계약 의사 진료비 착오 등 기존 항목 이외의 새로운 청구 오류 사항이 발견되고 있어 이에 대한 전반적인 검토가 시급해 보입니다.

그리고 착오청구 방지 자율점검 제도는 ☆☆☆☆☆와 보훈요양원의 관심 부족으로 점차 그 기능과 효과성이 저하되고 형식적으로 운용될 소지가 있어 이에 대한 개선 방안을 마련할 필요가 있습니다.

[표 3] 2020-2022 보훈요양원 착오청구 자율점검 결과

자율점검 항목		착오건수		비고
		2020	2021	
종사자 근무시간	① 휴가 착오 신고	2	2	●● 1, ▨▨ 3
	② 교대근무자 160시간 특례 착오 적용	-	-	(이상 없음)
종사자 직종	③ (장기요양) 사회복지사 고유업무 마수행자 착오 신고	-	-	종사자 고유업무 확정 이행으로 운영 안정화 (이상 없음)
	④ (장기요양) 간호사 고유업무 마수행자 착오 신고	-	-	
	⑤ (주간보호) 사회복지사 비전임 근무자 착오 신고	-	-	
	⑥ (주간보호) 보조원 업무 마수행자 착오 신고	-	-	
	⑦ (주간보호) 비전임 근무자 착오 신고	-	-	
입소자 시간	⑧ 입소자 입소시간 착오	-	-	(이상 없음)
	⑨ 퇴소자 퇴소시간 착오	-	1	●● 1
	⑩ 외박자 외박시간 복귀시간 착오 청구	2	2	●● 1, ▨▨ 1, ▨▨▨ 1, ▨▨▨▨ 1
장기근속	⑪ 장기근속장려금 청구	3	-	●● 2, ▨▨ 1
합계		7	5	
점검 항목 외 추가 오류 보고	(●●) 입소자 계좌등록 오류, 입소자 병원입원 기간 중복, 계약의사 진료비 착오 (▨▨▨▨) 주간보호 차량번호 착오 등록			

주 : 보훈요양원의 '착오청구방지 분기별 자율점검' 제출된 자료만으로 산출

자료 : ☆☆☆☆☆ 전자결재내역 조회 자료 재구성

4. 관계기관(부서) 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆는 자율점검 추진 자체가 소속기구에서 청구 내용에 대해 재검증하는 장을 마련해 주는 데 그 목적이 있고, 청구 적정성 검증은 전문성이 필요할 뿐만 아니라 현 인력 규모로 대응이 제한적이라고 의견을 제시하였습니다.

그러나 「직제규정시행세칙」 제4조 [별표5] <부서별 업무분장>에 명시되어 있는 바와 같이 ☆☆☆☆☆의 주요 역할은 보훈요양원 등 소속기구 운영 개선과 지원입니다. 특히 국민건강보험공단 현지조사와 관련하여, 부당청구 방지를 위한 자율점검 제도가 목적에 맞게 운용되도록 관리하는 것은 ☆☆☆☆☆의 간과할 수 없는 업무일 것입니다. 또한 ☆☆☆☆☆에서 표명한 청구 적정성 검증의 전문 인력 한계는 각 보훈요양원의 의견을 수렴하는 방식 등으로 해결할 수 있으므로 위 의견은 받아들이기 어렵습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 보훈요양원의 의견을 수렴하여, 청구업무의 현 실정과 제도의 취지에 맞게 착오 청구 방지 및 청구업무 지원을 위한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)